Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Roma
QUINTA SEZIONE Civile

Il Tribunale ordinario di Roma - QUINTA SEZIONE , in composizione monocratica, in persona del giudice Maria Lavinia Fanelli, nell'udienza del 28/09/2023, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 41903 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022

tra

Parte_1 , rappresentato e difeso – giusta procura – dall'avv. CAROSI RAUL, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico

attore

e

Controparte_1 rappresentato e difeso – giusta procura – dall'avv. CIRILLI MASSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA M. T. B. TOSATTI 26 ROMA

convenuto

FATTO E DIRITTO

La sig. *Parte_1* ha avanzato con citazione domanda di annullamento della delibera adottata dal *CP_1* convenuto in data 22.11.21 in particolare con riferimento ai punti all'odg 1 e 2 relativi all'approvazione del bilancio consuntivo gestione ordinaria del 2019/20 e 2020/21 dolendosi di molteplici irregolarità contabili.

Il *CP_1* si è costituito eccependo la improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo ed indicazione di data di comparizione successiva alla iscrizione a ruolo di pochi giorni.

La causa è stata dunque rinviata su detta questione preliminare all'odierna udienza e

discussa con le parti.

La eccezione è fondata nei termini che seguono.

Invero la citazione -datata 16.3.22- è stata notificata al *CP_1* in data 17.3.22 con indicazione a comparire all'udienza del 15.6.22.
Tuttavia la iscrizione a ruolo ovvero la costituzione dell'attore è avvenuta tardivamente in data 14.6.22 , oltre il termine di 10 gg di cui all'art 165 cc.
Né può dirsi che la costituzione del *CP_1* nel caso di specie abbia sanato il predetto vizio posto che parte convenuta costituendosi non ha preso posizione di merito sulle avverse censure bensì ha contestato la procedibilità della domanda come sopra.
Spese secondo soccombenza tenuto conto della sola fase di studio/introduttiva della controversia.

Per Questi Motivi

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

-dichiara la domanda improcedibile;

-condanna *Parte_1* alla rifusione dele spese di lite in favore di *[...]* *Controparte_2* che liquida in complessive €1.000.00 per esborsi oltre accessori come per legge.

Roma 28.09.23

Il giudice

Maria Lavinia Fanelli